

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 34 (7)

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 11. juulil 1919 a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 95 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: rahaminister J. Kukk.

P ä e w a k o r d:

1. Seaduseelnõu seadusandliku delegatsiooni kohta — III lugemisel.

2. Määrus Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liigetele maksetawa tasu kohta — III lugemisel.

3. Riigikaitse komisjoni ettepanek rahwaerakonna rühma arupärimise asjus sõjaministrilt sõidu- ja weoriistade kuritarwituste kohta.

Koosolekut juhatab abiesimees A. Birk.

Sekretäri kohal abisekretäär A. Jürman.

Koosolek algab kell 4.24 min. p. l.

1. Päewakorra Juhataja A. Birk: täiendamine.

Awan Asutawa Kogu koosoleku. Enne päewakorra juurde minemist annan teada, et Asutawale Kogule on sisse tulnud arupärimine. Arupärimine käib kuritarwituste kohta sõjawäelistes asutustes ja on sisse antud Eesti sotsiaaldemokraatliku tööliste partei Asutawa Kogu rühma poolt eile pärast seda, kui päewakord oli juba kokku seatud. Koosoleku juhatajana olen kohustatud sellest teatama. Peale selle tuleb mul koosoleku tähelepanu selle peale pöörata, et meil otsustada tuleb, kas kohe seda arupärimist päewakorda võtta või komisjoni anda. Selles asjas on kahel rahwaesitajal õigus võtta sõna poolt ja kahel wastu.

K. Parts (rhw.): Ma panen ette, et see arupärimine antaks riigikaitse komisjoni.

K. Ast (sd.): Ma ei hakka pikemalt sõna võtma, kuid ütleksin seda, et ei ole mingit otstarbet sisseantud arupärimist komisjoni kätte anda. Hiljuti oli niisugune juhtumine, et sisse anti arupäri-

mine, mis käis ka sõjawäeliste asutuste kohta, nimelt weoabinõude kurjasti tarvitamise kohta. See arupärimine toimetati ka komisjoni, nimelt riigikaitse komisjoni. Komisjon waatas arupärimise läbi, kuulas need põhjendused ära, mis sisse anti, ja pidi tunnistama, et arupärimine rutuline oli ja see tuligi koosolekul arutamise alla. Komisjon ei saanud oma poolt midagi juurde lisada ega arupärimist täiendada. Komisjoni ülesandesse ei või kuuluda materjaalide kogumine arupärimiste kohta, mis Asutawale Kogule esitatud. See on Asutawa Kogu enese asi, mispärast ma waidlen selle wastu, et arupärimine komisjoni kätte antaks. Peale selle võiks lühidalt seda juurde lisada, et praegune arupärimine käib suurte kuritarwituste kohta, mis kogu maa õiglast pahameelt on äratanud. Selles arupärimises on puudutatud õige kõrgeid sõjawäeametnikka ja kui nüüd Asutaw Kogu otsustaks meie arupärimist, aega pikendades, komisjoni läkitada, siis oleks see tunnistuseks, et Asutawa Kogu liigetel mitte ei ole head tahtmist kõigele sellele kõlwatusele — lubatagu asja õige nimega nimetada — piiri panna, mis meie maal lokkama on lõõnud. Ma ei taha pikemalt seletama hakata, wõtan ehk sõna siis, kui arupärimine sisulisele arutamisele tuleb, kuid tahan öelda, et tõesti kogu maa meeoleolu on pingul ja Asutaw Kogu on kohustatud tegema kõik, mis tema wõimuses seisab. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Tõsi!) Asutaw Kogu ei tohi oodata, et tuleb mingi piitsamees, nagu see omal ajal tuli, kes waheltkauplejad templist wälja kupatas. Sest, kes võiks olla praegusel juhtumisel niisuguseks kõlbluse apostliks. Kõlbluse apostliks, kellel õigus oleks seda puhastustööd teha, võiks ainult olla tegew sõjawägi. Kuid seda olla ei tohi, et tegew sõjawägi tuleks puhastama meie Augiuse laute. Sellepärast soowin tungiwalt, et arupärimine sisulisele arutamisele wõetaks. (Elaw kiiduwaldus.)

Juhataja A. Birk: On tehtud 2 ettepanekut. Üks — arupärimine komisjoni kätte anda, teine — teda kohe

arutamisele võtta. (K. Parts, rhw.: Ma võtan oma ettepaneku tagasi.) Akl. Parts võtab oma ettepaneku tagasi, nii et järele jääb hääletada, kas arupärimist päewakorda ja kohe arutamisele võtta või mitte. (Hääletatakse.) Arupärimine on 56 häälega 2 vastu ja 7 erapooletuks jäämisel päewakorda ja kohe arutamisele võetud. Juhatuse poolt on üles seatud 3 päewakorra-punkti: 1) seaduseelnõu seadusandliku delegatsiooni kohta — III lugemisel, 2) määrus Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liigetele maksetawa tasu kohta — III lugemisel, 3) riigikaitse komisjoni ettepanek rahwaerakonna rühma arupärimise asjus sõjaministrile sõidu- ja weoriiistade kuritarwituste kohta ja nüüd võeti veel päewakorda arupärimine kuritarwituste kohta sõjawäelistes asutustes.

Soowitakse sõna võtta päewakorra-punktide järjekorra muutmise kohta? Ettepanekuid ei ole, siis loen päewakorra ettekantud järjekorras wastuwõetuks.

2. Seaduseelnõu Põhiseaduse seadusandliku komisjoni aruandja **J. Seljamaa** delegatsiooni kannab ette ja kohta — III lugemisel. eraldi hääletamisel võetakse vastu nähtawa enamusega seaduse pealkiri ja §§ 1—3.

Seadlus seadusandliku delegatsiooni kohta.

§ 1. Wabariigi walitsemise ajutise korra § 12 põhjal asutatakse seadusandlik delegatsioon käesolewas seadluses lähemalt äratähendatud alusel.

Wõimkond. § 2. Seadusandlik delegatsioon annab seadusi ja korraldusi neil aladel, mis Asutaw Kogu wabariigi walitsemise ajutise korra § 10 järele eriti oma ülesandeks ei ole võtnud ja sama korra § 11 järele ei wõta.

§ 3. Peale § 2. nimetatud tegewusala läheb wabariigi walitsemise ajutise korra § 11. tähendatud ülesannetest seadusandliku delegatsiooni kätte:

1) Krediidide määramine wabariigi ametkondile ja eelarwete läbiwaatamine ning kinnitamine kunni riigi täieliku aasta-eelarwe ettepanemiseni Asutawale Kogule.

2) Edasilükkamata wäliste laenude tegemise üle otsustamine Asutawa Kogu istangute waheajal.

Märkus. P. 1. tähendatud ülesannetest ei käi seadusandliku delegatsiooni wõimkonda uute maksude määramine, endiste maksude aluste muutmine ja uute monopoolide maksmapanemine.

Aruandja **J. Seljamaa**: Kui põhiseaduse komisjoni aruandja, teen ma komisjoni nimel ettepaneku Asutawa Kogu eelmisel koosolekul II lugemisel wäljajäetud § 4. praegusesse seadusesse sisse jätta. Nimetatud paragrahw võeti I lugemisel vastu, kuid II lugemisel lükati ta tagasi. Palun seda paragrahwi Asutawas Kogus uuesti hääletamisele panna (loeb):

„§ 4. Asutawa Kogu istangute waheajal teostab seadusandlik delegatsioon ülemwalwet Wabariigi Walitsuse tegewuse üle, wõib walitsuselt ja tema liigetelt aru pärida, walitsusele anda juhtnõore ja ülesandeid.“

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) See paragrahw on ühe hääle erapooletuks jäämisel 36 häälega 28 vastu sisse jäetud.

Aruandja **J. Seljamaa** kannab ette ja eraldi hääletamisel võetakse vastu nähtawa enamusega §§ 5—18.

§ 5. Wabariigi walitsemise ajutise korra § 20. näidatud korral otsustab seadusandlik delegatsioon Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liigete wastutuselewõtmise, arreteerimise ja nende korterite läbiotsimise ettepanekud.

§ 6. Peale §§ 2, 3, 4 ja 5 tähendatud korraliste ülesannete otsustab seadusandlik delegatsioon kõiki jookswaid seadusandlikka ja walitsemise asju, mis Asutaw Kogu sellekohaste otsuste järele tema kätte annab.

Kokkusead. § 7. Seadusandliku delegatsiooni walib Asutaw Kogu oma liigete hulgast proportsionaalselt rühmade suuruse järele, misjuures üleüldiseks jagajaks arw 4 võetakse.

Märkus. Asutawa Kogu liikmed wõiwad seadusandliku delegatsiooni koosolekuist sõnaõigusega osa võtta.

§ 8. Seadusandlik delegatsioon walib omale neljaliikmelise juhatuse: esimees, abiesimees, sekretäär ja abisekretäär.

Asjaajamise kord. § 9. Seadusandlik delegatsioon töötab Asutawa Kogu kodukorra alusel, nii palju, kui sellest käesolewa seadluse määrused lahku ei lähe.

§ 10. Seaduste ja korralduste eelnõud lähewad seadusandlikule delegatsioonile läbiwaatamiseks ja otsustamiseks: Asutawa Kogu istangute waheaegadel Asutawa Kogu juhatus otsuse järele, Asutawa Kogu istangute ajal aga: a) Asutawa Kogu otsuse järele, b) Asutawa Kogu juhatus otsuse järele, kompetentse Asutawa Kogu komisjoni heakskiitmisel.

§ 11. Iga ettepanek seadusandlikule delegatsioonile antakse Asutawale Kogule läbiwaatamiseks ja otsustamiseks, kui seda nõuab $\frac{1}{6}$ delegatsiooni ehk Asutawa Kogu liigetest, wälja arwatud ettepanekud Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liigete arreteerimise ja nende korrite läbiotsimise kohta.

§ 12. Kui ettepanek Asutawa Kogu otsuse põhjal seadusandlikule delegatsioonile arutamiseks antud, otsustab delegatsioon selle lõpulikult.

§ 13. Seadusandliku delegatsiooni koosolekud on otsuswõimulised, kui neist vähemalt $\frac{2}{3}$ delegatsiooni liigetest osa wõtawad.

§ 14. Seadusandliku delegatsiooni koosolekud on awalikud, neid wõib kinniseks tunnistada samal alusel, kui Asutawa Kogu koosolekuid.

§ 15. Seadusandlik delegatsioon töötab ka Asutawa Kogu istangute waheajal.

§ 16. Seadusandlikul delegatsioonil ja Asutawal Kogul on ühine kantselei.

Seadusandliku delegatsiooni otsuste jõusse astumine. § 17. Seadusandliku delegatsiooni poolt wastuwõetud seadused ehk korraldused hakkawad maksma pärast seda, kui nad Asutawa Kogu juhatuse poolt Asutawa Kogu seadustena ehk korraldustena „Riigi Teatajas“ wälja kuulutatud.

Tegewuse kestus. § 18. Seadusandliku delegatsiooni tegewus kestab kunni Asutaw Kogu tema lõpetab.

Juhataja **A. Birk**: Panen ettekantud seaduseelnõu pärast III lugemist lõpuhääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see seaduseelnõu wastu wõetud.

3. Määrus Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liigetele maksetawa tasu kohta — III lugemisel.

Kodukorra komisjoni aruandja **K. Wirma** (loeb): „§ 1. Asutawa Kogu liigetele maksetakse tasu 1.500 marka kuus Asutawa Kogu kestuse ajal.“

Märkus. Asutawa Kogu liige, kes ühtlasi ka riigi wõi kogukonna teenistuses, ei wõi kahelt poolt palka saada ametnikuna ja Asutawa Kogu liikmena. Kui Asutawa Kogu liikme palk tema ametnikupalgast suurem, saab ta Asutawa Kogu summadest ülejääwa osa.“

See märkus on II lugemisel wastu wõetud. Komisjoni aruandjana olen kohustatud ette panema weel sel lugemisel märkuse, mis II lugemisel esimese wariatsioonina esines ja mida komisjon toetab. See märkus on järgmine: „Asutawa Kogu liigetele, kes ühtlasi ka riigi wõi kogukonna teenistuses, wõiwad wastawad asutused määrata omalt poolt tasu tegeliku töö kohaselt.“

Selle wiimase märkuse puhul juhin selle peale tähelepanu, et oli iseäranis siin kantseleis kuulda, et nendel peaks olema mingisugune korraldus, kui see II lugemisel wastuwõetud märkus maksma jääks. Siis peaks sellekohane korraldus olema, kuidaswiisi juhatus ja kantselei seda teada saaksid, kui palju keegi teilsalt maksu saab. Kui peaks tarwilikuks leitama, seda komisjoni poolt toetatud korraldust wastu wõtta, siis oleks asi lihtsam. Seal ei tuleks mingisugust segadust, sellepärast, et nendel asutustel, mille juures keegi teenib, on ju kindlasti teada, kui palju keegi palka saab. Kõrwalt selle teate saamine oleks muidugi keerulisem.

N. Talts (töer.): Kui kodukorra komisjoni liige pean ma märkust toetama, mis kodukorra komisjoni poolt selle paragrahwi juurde on tehtud. Esimene wariatsioon, nagu ta komisjoni aruandja poolt ette kanti, räägib sellest, et riigi ja kogukonna teenistuses olewad Asutawa Kogu liikmed wõiwad wastawa asutuse käest tegeliku töö kohaselt tasu saada. Kodukorra komisjon läks selle märkuse wastuwõtmise juures sellelt seisukohalt wälja, et Asutawa Kogu liikmed, kes kogukonna teenistuses olid, enne Asutawa Kogu kokkutulemist, olid ka Asutawa Kogu liikmetena sunnitud oma tööd kogukonna asutustes jätkama, sest nimetatud kohtadel polnud kohaseid jõe-

du sid nende asemele panna. Kuid sarnane kohtadele tagasisõitmine ja tööjätamine oli ühenduses suure jõukulutamise ja rahaliste kuludega. Kui meil maksta pannakse see määru s, et Asutawa Kogu liikmed wõiwad tasu saada ühelt poolt ja kui see palk, mis Asutawa Kogu liige ametnikuna saab, — wä hem on, kui tema palk Asutawa Kogu liikmena, siis maksetakse talle puudu w summa Asutawa Kogu summadest — siis tuleks omawalitsuse asutustelt järele pärida, kui palju Asutawa Kogu liige seal teenides palka on saanud ja sellest palgast maha wõtta, mis ta Asutawa Kogu liikmena saaks 23. aprillist saadik, sest seadus tuleb tingimata 23. aprillist maksta panna. Need kulud, mis Asutawa Kogu liikmed on teinud sõitudeks omawalitsuse asjus, — näiteks paljudel on tarwis olnud Saaremaalt siia ja tagasi sõita, missugused kulud 700—900 marka suured on, kahe wõi kolmekorra sõitmisel, jääksid tasumata, kui märkus kõrwaldataks, kuna aga märkuse esimese wariatsiooni wastuwõtmisega nad tasutaks. Sellepärast toetan ma, kui kodukorra komisjoni liige, kindlasti seda wariatsiooni ja panen ette teda wastu wõtta. Wanematekogu ettepaneku kohta tähendan, et niisuguse määru se wastuwõtmisega meie omawalitsuse tegelased Asutawa Kogu liikmed palju halwemas se isukorda saaksid pandud, kui need Asutawa Kogu liikmed, kelle kõrwal tööks mõni eriala, näiteks arsti wõi adwokaadi elukutse on, wõi kellel mõnel muul alal waba praktika on. Kuna aga need inimesed, kes oma jõu pidid omawalitsuse tegelaste puudusel kakele poole ära tarwitama, selle läbi kahju kannatama peawad. Sellelt seisukohalt wälja minnes toetan komisjoni wariatsiooni ja panen ette teda wastu wõtta.

K. Ast (sd.): Ma toetan komisjoni redaktsiooni, mitte sellepärast, et wõimaldada Asutawa Kogu liigetele kahest kohast palka saada, waid sellepärast, et wõimaldada õiglase palga saamist ja et omawalitsusliikude asutuste peale ei pandaks sarnaseid kohustusi, mis õigustatud pole. Iga Asutawa Kogu liige, kes enne oli ja praegu on omawalitsuse asutuse tegelane, ei saa mitte oma täit tööjõudu anda wastawale asutusele. Kui nüüd sellest hoolimata kohustatakse omawalitsuse asutusi maksta täit palka wälja ja Asutawa Kogu liige ainult selle osa walitsuse

poolt tasuks saab, mis palgast ametiasutuses kõrgem on, siis ei panda sellega ju omawalitsuse asutusele mitte õiglast kohustust peale. Komisjoni poolt ette pandud redaktsioon on sellepärast parem, et ta jätab wõimaluse omawalitsusele wäljajada, kas ta üldse maksab Asutawa Kogu liigetele palka wõi ei, ja missugusel määral. Sellega ei panda mingisugust kohustust omawalitsuse asutuse peale, et tingimata maksta peaks, waid omawalitsus maksab nii palju, kui palju Asutawa Kogu liige tegelikult oma jõudu töö juures ära kulutab kui palju ta ära teenib. Sellest seisukohast wälja minnes toetan omalt poolt komisjoni redaktsiooni.

K. Parts (rhw.): Ma arwan, et see parandus täitsa õigustatud on omawalitsuse asutuste kohta, sest et nende tege wusse riik ennast segama ei peaks. Kui omawalitsus tahab kellelegi palka maksta, siis peab tal wõimalus olema selleks, kui ta selle leiab õiglase wõi tarwiliku olewat. Ma arwan aga, et wahe peaks tegema omawalitsuse ja riigiasutustes teenijate wahel. Et riigiasutustes teenijad oma tööjõu ühel wõi teisel pool riigi heaks kulutawad ja tasu ühest ja sest samast allikast riigilt tuleb, siis ei ole wist põhja, et riik kahekordselt kellelegi oma teenijale palka maksaks. Ma panen ette, et wastawad sõnad „riigi wõi“ wälja jäetaks.

Juhataja A. Birk: On uus parandus sisse tulnud rhs. Parts'i poolt, wälja jätta teises redaktsioonis sõnad „riigi wõi“ nii, et jääks sellega Asutawa Kogu liigetele, kes kogukonna teenistuses on, wõimalus sealt ka palka saada.

Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Selle kohta, kas lahutada kogukonna- ja riigiteenijaid selles palga küsimuses, on õige palju waidlusi olnud. On ka seda Asutawa Kogu koosolekul juba käsitatud ja komisjon leidis, et neid asutusi selles mõttes lahutada mitte ei wõi ja wanematekogu üldisel koosolekul oldi niisama ka sellel arwamisel. Teisel koosolekul jõuti küll niisugusele otsusele, nagu rhs. Parts tegi, et kogukonna teenistuses olewaid isikuid ei peaks siin arwesse wõtma, aga komisjon leidis, et praegu kogukonna ja riigi tööd seotud on, ja et siin mingit wahet ei tule teha ja seepärast toetan ma komisjoni ettepanekut.

Juhataja A. Birk: Selle redaktsiooni juurde, mis teisel lugemisel vastu võeti, on kaks parandust tehtud, märkus järgmiselt redigeerida: „Asutawa Kogu liigetele, kes ühtlasi ka riigi wõi kogukonna teenistuses, woiwad wastawad asutused määrata omalt poolt tasu tegeliku töö kohaselt.“ Selle paranduse juurde on tehtud parandus akl. Parts'i poolt välja jätta sõnad „riigi wõi“. Nii tuleks kõigepealt hääletamisele, kas üldse vastu võtta märkus: „Asutawa Kogu liigetele, kes ühtlasi ka kogukonna teenistuses, woiwad wastawad asutused määrata omalt poolt tasu tegeliku töö kohaselt.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on märkus vastu võetud. Panen paranduse hääletamisele. Kes on selle poolt, et jätta sisse „riigi wõi“, neid palun käsi üles tõsta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on need sõnad sisse jäetud. Nüüd kujuneks märkus I järgmiselt: „Asutawa Kogu liigetele, kes ühtlasi ka riigi wõi kogukonna teenistuses, woiwad wastawad asutused määrata omalt poolt tasu tegeliku töö kohaselt.“ See paragrahw tuleb nüüd hääletamisele muudetud kujul ühes wastu võetud parandustega. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on paragrahw 1 vastu võetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 2. Asutawa Kogu liikmed, kes väljaspool Tallinnat elavad, saavad 150 marka kuus korteriraha ja neile maksetakse sõidurahasid tõelikkude kulude suuruses Asutawa Kogu istangule ja tagasisõitude eest.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 2 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): „§ 3. Asutawa Kogu liikme tasust arwatakse maha 50 marka iga Asutawa Kogu koosoleku eest, millest liige puudub kodukorra § 84 punkt 5 ja 6 nimetatud põhjusil.“

See paragrahw sel puhul, et märkus esimene vastu võeti teise asemel, tuleb täiendada selle punktiga, mis märkusele vastu oli, nimelt punkt 4 ja 5 ja paragrahwi märkus, punkt 4 sissetulemisega, et ta esimese märkusega seotud on, kui nad siintäiendatud asutuste tööst osa wõtawad, siis ei pruugi Asutaw Kogu neile maksta sel puhul, kui nad Asuta-

wast Kogust puuduwad, kogukonna wõi riigiteenistuses olles. Siis oleks paragrahw wastawalt täiendatud ja käiks järgmiselt: „Asutawa Kogu liikme tasust arwatakse maha 50 marka koosoleku eest, millest Asutawa Kogu liige puudus kodukorra § 84 punkt 4 ja 5 ja selle paragrahwi märkuses nimetatud põhjustel.“ Täiendab, kui Asutawa Kogu liige puudub koosolekult riiklikkude wõi kogukonna ametlikkudel ülesannetel.

Juhataja A. Birk: Panen esiteks paranduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Parandus on nähtawa enamusega vastu võetud. (Hääletatakse.) § 3 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja K. Wirma kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse vastu nähtawa enamusega §§ 4 ja 5.

§ 4. Asutawa Kogu liige saab sõiduraha ja lisapäewaraha — ametnikkudele maksetawa normi suuruses — Asutawa Kogu poolt tema peale pandud ülesannetel tehtud sõitude eest.

§ 5. Asutawa Kogu juhatajale, walitsuse liigetele, riigikontrolöörile ehk nende kohustetäitjatele maksetakse 2.500 marka kuus. Riigi esitamise tõelikkud kulud tasutakse eraldi. Asutawa Kogu juhatajale, peaministrile ja välisministrile antakse riigi poolt kohane korter.

L. Olesk: (töer.): Ma andsin läinud korral 2 kirjalikku parandust kodukorra § 36 põhjal sisse, et ettepanekut 24 tundi enne seaduse arutamisele wõtmist Asutawa Kogu liigetele välja anda; neid ei ole mitte tähele pandud, nimelt käis minu parandus § 1 ja 8 kohta.

Aruandja K. Wirma: Mina saan meie kodukorrast niiwiisi aru, et need parandused woiwad hääletamisele tulla, aga selle kodukorra järele mõistan mina seda, et need parandused, mis on tehtud ja pole vastu wõetud ja mida komisjon ise ei toeta, et komisjoni aruandja neid mitte ette ei kanna, waid et tema neid ette kannab, mis komisjoni poolt temale kohuseks on tehtud ette kanda ja mis eelmisel hääletamisel on vastu wõetud, aga neid, mis pole vastu wõetud ja mille vastu hääletatud, komisjoni aruandja mitte ette tooma ei pea, ja need Asutawa Kogu liikmed, kes ettepanekuid on teinud, ise selle eest muret-

seksid, et nende ettepanekud kolmandal lugemisel hääletamisele wõetaks. Mina saan komisjoni aruandja ülesannetest niiviisi aru.

K. Parts (rhw.): Mina paneksin ette, et selleaegses eelnõus üleswõetud § 8 uuesti sisse jääks. See oli kolmas lugemine, ei ole veel lõpetatud, kogu eelnõu ei ole veel vastu wõetud. Neid parandusi, mis I ja II lugemise piirides tehakse, neid on võimalik veel arutada, waielda, vastu wõtta wõi tagasi lükata.

Nimelt § 8 käiks järgmiselt: „Ajutise walitsuse liigetele ja riigikontrolloörile maksetakse tasu 11. nowembrist 1918 a. alates kunni nende lahkumiseni käesolewa seaduse normide järele.“

Mina leian selle täiesti õiglase olevat, et meie endise walitsuse liigetele sell sama normi järele tasu maksetakse. Nende töö oli igatahes niisama initsiatiiwne ja tähtis, nii et teda mitte ei tohiks alamalt hinnata.

J. Westholm (rhw.): Mina ei saa ühineda rhs. Parts'i ettepanekuga järgmistel põhjustel: Meil luuakse niisugused tingimised, mis kõigi ametkondade peale peawad saama laiendatud, ükskõik mis alal. See küsimus oli muuseas arutamisel rahwahariduse komisjonis, kus määratakse ära palganormid õpetajatele. Seal leiti, et õiglase on palganorme maksmata panna sellest ajast, millal määrus välja kuulutatud; et meil aga teenijaid isikuid on, kellele mingisugust palka veel ei ole määratud, siis peab nende palganormi hakkama sellest ajast maksmata, millal nimetatud isikud ametisse on astunud. Mina leian, et arutamise all olevad palganormid 1918. a. jaoks oleksid liiga kõrged.

J. Tõnisson (rhw.): Ma wõtan isiklikult sõna selle punkti kohta selleks, et soowi awaldada, et selle paragrahwi mõte wõetagu vastu, kas selle seaduseelnõu täiendamiseks wõi eriti iseseiswalt, see on ükskõik, aga tegelikult peaks see määrus maksmata pandama. Ma wõin wabalt kõneleda, sest see minusse ei puutu. Ma ei ole pärast 18. nowembrit minister olnud, nii ei käi see mitte minu kohta, aga ma olen näinud seda tööd, mis ajutise walitsuse liikmed tegid, ja olin selle juures, kui sellest kõneldi, et ajutise walitsuse liigete palgad võimalikult madalad tulewad määrata: mitte sel-

lepärast, et elu oleks siis odaw olnud, wõi et ajutise walitsuse liigetele ei oleks mitte harukordseid kulusid olnud oma kohustetäitmise juures, waid selles teadmises, et riigikassal ei olnud ülepea mingisuguseid sissetulekuid. Riigikassa oli tühi ja ei teatud, kui palju suudetakse ühele wõi teisele ametnikule maksta, kust see raha peab tulema, kuidas kõigetarwikumaid nõudeid täita. Seal olid mehed, kes walitsuse tegewusele asusid, walmis kõigewähemaga leppima, mida elu ülespidamiseks tarwis on. Meie oleme nüüd selle aja jooksul, kus ajutine walitsus tegewuses on olnud, sunnitud olnud abiallikaid leidma, kui nad ka tulewiku arwel töötawad. On saadud rahuldada niihästi meie sõjameeste, kui ka meie ametnikkude hädalisemat nõudmist.

Ajutise walitsuse liikmed ei ole enese peale mitte mõelnud, waid on jäänud seisukohale, mis nemad selles harukordses seisukorras wõtnud. Aga kes seda tegewust on näinud, ei saa tunnistamata jätta, et need mehed on pidanud harukordselt rasketes oludes töötama ja neil on olnud niisuguseid kulusid, mida kõrvalt waadates sugugi ei saa hinnata.

Kui nüüd walitsuse liigete palku praegustes oludes tõstetakse, siis arwan mina, et selle jõupingutuse ja selle töö peale, mis ajutise walitsuse liikmed on teinud, Asutawal Kogul ja terwel meie riigil loomulikult sund oleks, wõi tahtmine peaks olema nüüd ühe ilusa käeliigutusega näidata, et seda tööd katsutakse natuke hinnata selle poolest, et mitte ei panda ajutise walitsuse liigetele peale, et nad ülejõu töötades pidid wõlgu tegema selleks, et ära elada ja see on nõnda.

Ja kui meie natukene nooblid oleme riiklikus elus, siis on see üks väikene juhüs, kus meie seda noblessi üles wõime näidata ja ma arwan, et see teiste ametnikkude kohta ei wõi käia, see on harukordne määrus harukordsete olude keskel seisukoha põhjal. Ma mõtlen, et siin seda määrust mitte üldistada ei saa ja wist jääks kõigil rahuldamatuse ja kibeduse tunne järele, kui meie praegusel ajal nüüd wormilikkuse pärast katsuks seda ettepanekut tagasi lükata. On niisuguseid aegu ja olusid, kus ei saa tähe järele käia, waid peab mõtte järele otsustama ja mõte ütleb teisiti. Ajutise walitsuse liigetele tuleb vähemalt seesama tasu anda, nende tööaja jooksul, mis nüüdsed walitsuse liikmed saawad.

K. Baars (töer.): Ettepanekus soovitatakse riigikontrolloörile tasu maksta 11. novembrist 1918. a. Riigikontrolloör astus aga ametisse käesolewa aasta jaanuarikuu algul; nõnda maksaksime meie riigikontrolloörile tasu kahe kuu eest, kus ta mitte ametis ei olnud.

J. Ernesaks (sd.): Lugupeetud Asutawale Kogu liikmed! Ma ei taha mitte selle põhimõtte wastu waielda, mis siin rhs. Tõnisson ette tõi. Kuid ma tuletan meelde, et kui meie seda põhimõtet teostada tahame, siis peaksime järjekindlad olema, siis peaksime ka mõtlema seda, et kõik riigiteenijad ja riigiametnikud peale nende riigi esimeste ametnikkude, walitsuse liigete, on ka erakorralistes oludes elanud ja erakordset rasket tööd teinud. Siis edasi, peaksime minema tööliste huwile wastu, ka seal on nõudmised samasugused. Edasi on mitmed riigiametnikud ja töölised, kes 11. novembril 1918. a. ametis olid, kuid hiljem sõduritena sõjawäljal olid ja nii siis mitte üksi kantseleis ei töötanud, waid läksid kodumaa eest välja. Meie peame järjekindlad olema ja kõigi palganorme terwes riigis silmas pidama, aga ma kahtlen üldse, et see meil võimalik teostada on. Ma soowitan endisele seisukohale jääda ja seda paragrahwi mitte wastu wõtta.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Lõpuks tahtsin öelda, et komisjon asus eitawale seisukohale, et ei saa ettepanekuid wastu wõtta just neilsamul põhjustel, mis ette tõi rhs. Westholm, nii et ma ei hakka seda enam arutama.

Juhataja A. Birk: Hääletamisele tuleb II lugemisel wäljajäetud § 8 „Aju-tise walitsuse liigetele ja riigikontrolloörile maksetakse tasu 11. novembrist 1918. a. alates kunni nende lahkumiseni käesolewa seaduse normide järele.“ Kodukorra komisjoni ettepanek oli seda paragrahwi wälja jätta. (Hääletatakse.) 32 häälega 27 wastu, 8 erapooletuks jäämisel on see paragrahw tagasi lükatud. Pannen terwe selle seaduseelnõu III. lugemisel wastuwõetud kujul lõpuhääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on seaduseelnõu wastu wõetud.

4. Riigikaitse komisjoni ettepanek rahwaerakonnarühma arupärimise asjus sõjaministrile kuritarwituste kohta sõidurite ja weoriistade tarwitamisel.

Riigikaitse komisjoni aruandja **J. Wain:** Kui rahwaerakonna arupärimine riigikaitse komisjoni kätte anti, siis oli riigikaitse komisjonil teatud jagu materjaali, mis käsitas sedasama ainet, kuritarwitamist weo- ja sõidurite asjus. Kesknädalal arutas riigikaitse komisjon seda asja, kaalus kõike materjaali, wõrdles komisjonis olewa materjaaliga ja tuli otsusele, et komisjonis olew materjaal wõiks ehk arupärijail käesolewat materjaali täiendada arwuliselt, kuid sisuliselt ei too mingisugust täiendust. Et aga arupärijate käes olew materjaal küllalt põhjus annab arupärimiseks, et kõik arupärimises ette tulnud punktid põhjenuwad kindlatel andmetel, siis arwas komisjon, et temal ei ole wadjadust esineda selle osa materjaaliga, mis sisuliselt arupärimist ei muuda ega täienda ja otsustas rahwaerakonna arupärimist Asutawale Kogule ette panna, kuna arupärimist esitaja erakond sisuliselt ise tema kohta selgitust annab.

A. Bachman (rhw.): Austatud rahwasaadikud! Kõigepealt pean ma tähendama, et rahwaerakonna arupärimise kohta päewakorras seisab „arupärimine kuritarwituste jne. puhul“. Arupärimise sisust ei järgne mitte, nagu näeksime meie otsekoheses mõttes sihilikku kuritarvitamist jne., küll aga rõhutame seda lohkust, hoolimatust ja teisi wäärnähtusi, mis meie riigielus wiimasel ajal ilmsiks tulewad. Kõigi wormiliste tunnistuste peale waatamata ei jää meie mitte seiswatena püsima, kui meil mitte wiimanegi riigikodanik sisemiselt seda iseseiswust ei kannu. Sisemise kandejõuga suudame õieti sellele wormilisele tunnistusele, mida meie igapäew nii suure igatsusega ootame, anda lõpuliku püsiwuse. Kui meil wiimane kui kodanik Eesti riigikodanikuna küps oleks, siis ei ähwarda meid ei wälised, ei ka sisemised hädaohud. Meil on waenlasi palju. Meie peame wõitlust nende wastu. Meil on seda rõhutatud ja ära näidatud, kes meie waenlased on, kes meie riiki nii wäliselt kui ka seespoolt ähwardawad. Meie leiame wiimasel ajal ühe kolmanda waenlase. Ja wiimasel ajal iseäranis terawalt kerkib ta päewakorrale. See tõsine waen-

lane on nende nähtuste waral seletataw, mis kõnelewad lohakusest, hoolimatusest, ükskõiksusest meie riikliku mõtte wastu, meie riigi huwide wastu. See waenlane pesitseb meie eneste keskel, meis enestes ja seda peame hakkama kõigeterawamalt tähele panema ning silmas pidama. Kas mitte sellest ei kaswa meie riiklikule iseseiswusele kord kõigewihasem waenlane? Meil kõneldakse wiimasel ajal kõiksugustest kõmuprotsessidest, kõiksugustest wõib olla isegi kuritarwitustest, mis päewawalgele tulema peawad. Meil on üksikuid tundemärke, mis selleks oletuseks teatawat põhjust annawad. Nende tundemärkide peale tahaks Eesti rahwaerakond oma tänase arupärimisega tähelpanu juhtida, neid wäärnähatusi ja eksimisi, millele wõib olla raske-
mad eksisammud wõi ka isegi kuritarwitused saawad järgnema, esile tuues, oma arupärimisega kaasa mõjuda, et seisukorra tõsise selgitamisega piir pandaks järgnewaile raskematele wäärnähtustele. Sellega ei taha rahwaerakond mitte toonitada, et meil kuritarwitus lausa päewakorral, küll aga on nähtusi, mis meie riigi huwide seisukohalt lubamatud, waja kõrwaldada aidata. Selle seisukorra kohta tuleb Asutawal Kogul oma sõna öelda, kõmulistelt süüdistustelt põhi alt wõtta.

Ühe meie wahwama polgu ülem kirjutab frondilt: „Weo- ega sõiduautosid polgule ei antud, kuna polgu tegewuspiirkond kunni 80 werstani ulatab. Frondi taga aga kihutatakse ööd kui päewad autodel daamidega. Kui selle kohta kõrgemalt ülemalt järele küsisin, siis wastati: „Ärge segage oma ninaga sinna, kuhu ei paluta.“

Teise polgu ülem kirjutab: „Meie polgu tegewuspiirkond ulatab 100 werstani, autosid meil ei ole. Tallinnas ja mujal tarwitatakse aga autosid lõbusõitudeks.“ See on üldine nähtus, selle nähtuse tõenduseks materjaali on palju. „Waba Maas“ 17. juunil ilmus kirjatükk: „Taewaliitlaste teekond üle Wene turu“, milles kirjeldatakse, et üks auto wara hommikul purjus lõbusõitjate poolt Linden'i kohwimaja ees puruks aetud. Nagu selgeks on tehtud, oli see auto meie warustuswalitsuse oma, ja sõitjate seas esines ka mees, kes warustuswalitsuse ees wastutaw. „Tallinna Teatajas“ 20. juunil leiame sõnumi pealkirja all: „Saladuslik auto“. See auto ajas 19. juuni öösel kell 12 ümber kahe daamiga mööda linna, kes prokurööri otsisid. Sõitjad olid tun-

nistustega warustatud. Auto oli Eesti riigi oma. Nagu selgus, oli see sõit kohwimaja „La plage'i“ kinnipanemisega ühenduses. Järgmisel hommikul awati see kohwimaja jälle. 20. juuni öösel kell 12 kihutas jälle üks auto sõjawäelaste ja ühe daamiga mööda linna. 22. juuni hommikul kell 7 oli üks auto Piirita Kosel jne. jne. Ei ole kellegi saladus, et meil autosid tagaselja lõbusõitudeks tarwitatakse, nüüd, kus meil autosid ja bensiini nii wähe. Ei maksa enam näiteid ette tuua. Teine nähtus, mis meie riigiwarandusega ümberkäimist karakteriseerib, on järgmine: Tartus on eraisikutelt mootorpaadid ja aurikud rekwireeritud ja neid tarwitatakse weoabinõudeks ja rannakaitse teenistuses. Peawad õieti selles teenistuses olema, tegelikult tarwitatakse aga neid jällegi lõbusõitudeks mööda Ema-
jõe, kuna linnawalitsus ei saa aurikuid nii palju, et linnale puid wedada. Lõbusõite tehakse harilikult kuulsasse „Jänese kõrtsi“. Suwiste pühade aeg oli üks rekwireeritud aurik lõbusõitjatele walmis seatud, et „Jänese kõrtsi“ sõita. Omanik juhtus parajal ajal aga peale ja tõstis protesti; sellega jäi lõbusõit ära.

Peeti N. pataljoni ohwitseri pulma. Sel puhul wiidi pulmalised suurema aurikuga Peipsi järwele lõbusõidule. Puid ja bensiini on meil wist küllalt, et niisuguseid sõite ette wõtta! Ka vähematel seljataguse ülemustel: wangilaagri ülemal, staabi komandandil ja staabi nooremal adjutandil, kelle töö otsekohe kantseleilik on, on omaks lõbuks kõigeparema wedruwanker hobustega. Et neid wankrid saada, selleks tarwitatakse rekwiisiooni õigust, mis senni weel muutmata ja täiendamata ja mille tagajärjel niisugused omawolilised rekwiisitsioonid ilmsiks tulewad, mis ikka edasi kestawad ja mida nähtawasti igaüks ette wõib wõtta ja millel otsekohest kindlat järelwalwet ei ole. 23. juunil rekwireeriti rahwawälaselt Martin Koolilt, Raadi walla Käärdi taluomanikult, kes wahwuse eest aseohwitseriks ülendatud, ilus wedruwanker. Igaüks teab, mis niisugune wanker praegu maksab. Rekwireeritakse kallid asju, iseäranis häid wankrid. Kas sellel, kellele rekwireeritakse, tarwilik on, et wanker peab olema kummirehwidega ja nahksete wedrupatjadega, mis mitu tuhat marka maksab ja mida inimene pikaajalise kopikalise korjamisega enesele on suutnud muretseda. Igaüks teab, kuidas maainimesed, niisuguse wankri omani-

kuks saades, neid hoiawad ja kalliks peawad. Tuleb küsida, kas nende asjade rekwireerimiseks otsekohest tarwidust ja õigust on ja kas see rahwa hulgas õigustatud meelepaha ei sünnita, kui nähakse, et riiklikkudes ja sõjawäelistes huwides see mitte nii wäga ja kõigetarwilikum ei ole. Rekwireerimisel on intendandi ettekirjutusel Tartus weel üldse 15 wedruwankrit tagaselja ülemuste tarwis. Mida meil rekwireeritakse ja millel sõjaliste huwide seisukohalt mingisugust tarwidust ei ole, seda näitab huwitaw lugu Wiljandis. Seal oli ühele staabile suuri põrandawaipu waja. Minda rekwireerima krediitühisusest. Kuid waibad jäid wõtmata sellepärast, et krediitühisuses juhtus Asutawa Kogu liige olema, kes asjale oma waheleastumisega lõpu sai teha.

Samuti oli lasknud kohalik intendant mahagoonipuust kirjutuslaua rekwireerida, kuid minu arwates saab kirjutada ka mitte mahagoonipuust laua peal. Meil on sõda algatud niisugustes tingimistes, mida peaks igaüks meelde tuletama. Kuidas siis wäeülemus kui ka harilik reamees, kui nad enamlastele peale tungisid, kõigeraskemates tingimistes elama olid sunnitud. Ei olnud neil õiget korterit ega kohta, kuid seal leiti siiski wõimalik olewat sõdida, leiti isegi sellest raskest olukorrast hoolimata waimustust, et waenlast tagasi lüüa. Nüüd oleme siis seitsme kunni kaheksa kuu jooksul nii kaugele jõudnud, et meil ei ole küllalt sellest, kui meil korralik korter on. Meie oleme oma tahtmisi nii kaugele wiinud, et tarwitame rekwisitsiooni määruste põhjal 2- ja 3-kordselt, isegi 10-kordselt rohkem, kui meil selleks õieti kõlblikku õigust oleks. Meie riik ei ole mitte nii rikas, et wõiksim lubada oma sõjawäele wõi kõrgematele ametnikkudele niisugust külluse olukorda ja seisukorda, kus need pehmetes kabinettides istudes wõiksid riiki juhtida ja sõda pidada. Sellelt seisukohalt, kui meil need wiimaseaja nähtused ilmsiks tulewad, tuletage esimesi sõjapäewi meelde. Mitte neist pehmetest mõõblitest, lõbusõitudest ega autodest ei olene waimustus riigi kaitsmiseks, waid sellest sisemisest tulest, mille alalhoidmiseks peame iga silmapilk tööd tegema, et see mitte sõjameeste hingest ei kaoks. Meie oleme selle sisemise tule abil saanud kahest waenlasest jagu, kui meie aegsalt waatame oma riigikorra huwides nendele näppude peale, kes seda sisemist

tuld halwata tahawad, siis peame meie otsekohe samme astuma, et sellest kolmandast kõigeraskemast ja hädaohtlikumast waenlasest jagu saada. Rahwaerakond on arupärimisega esinenud ja pöörab sõjaministri poole seletuse saamiseks. Arupärimise sisu on kantud ühel eelmisel koosolekul ette ja selle arupärimise on riigikaitse komisjon läbi waadanud ja põhjendatuks tunnistanud. Arupärimises on wäike muudatus tehtud, mis puutub wastuse tähtaega. Arupärimise peale wastamiseks määrati walitsusele 7-päewane tähtaeg.

J. Raamot (maal.): Meil kõneldatakse sisemisest tulest ja ka sellest, et meie kõik peame oma kodumaad kaitsma, ja et see sisemine tuli niihästi frondil, kui ka seljataga olema peab. Siin kõneldatakse üksikuid asju, et on kuskil üks waip rekwireeritud, mis wast mitte tarwis ei olnud rekwireerida, samuti on kuskil üks mahagoonipuust laud wõetud, kus ta ehk lepa- wõi kasepuust oleks wõinud olla. Ma arwan, et see wäga kõrwaline asi on; kui meie ülemal seda waja oli, ma arwan, et meie rahwas ka seda jõuab talle anda. Siin kõneldatakse, et meil ühes ja teises kohas kaswab kuritegewus ja mitmesugustest määrustest üleastumine, arwan, et meie peame seda küsimust käsutama. Meie peame waatama neid põhjusi ja juuri, mispärast ühel wõi teisel alal need kuritegewused tekiwad. Meil kõneldatakse siin wankri rekwireerimisest, öeldi, et seda wankrit polnud tarwis rekwireerida. Ma ei tea, kas seda waja oli, wõi mitte ja ütlen, kui sõjameestel seda waja oli, siis pidi see rekwireeritama. Sel korral, kui neil wankrit isiklikkude asjade õiendamiseks tarwis on, kas nad tingimata seda siis palkama peawad, selle küsimuse jätan ma lahtiseks. Mina puudutaks ühte teist küsimust, mis rekwireerimisega ühes seisab, mina puudutan küsimust, mis lõikab luusse ja lihasse igale inimesele. Kui anti määrused wälja, et tuleb rekwireerida, siis anti esialgu suuremalt jaolt heameelega, nüüd aga tekiwad nurinad ja wäga sagedasti astutakse teatawatest määrustest üle. Meil on näiteks ka mitu korda hobuste rekwisitsioon olnud. Kindlaid arwusid, kui palju sõjawäel hobuseid waja on olnud, ei ole mul teada, aga oletame, et wahest 10.000 wõi 7000 wõi 8000 on tarwis olnud ja see 7000 wõi 8000 hobust oleme kokku saanud, kui meie oleme wõtnud

igast 8 talust ühe hobuse. Selle hobuse eest, mis taluperemees annab, maksetakse talle 1000 marka, aga selle asemel, mis ta ära andnud, peab ta teise ostma ja selle eest wahest 8000 marka maksma. Igast 8 talust wõetakse ühelt peremehelt hobune ära ja see üks peab 8000 marka riigi kuludest kandma, kuna aga teised 7 meest seal kõrwal mitte midagi ei kanna ja weel väga sagedasti naerawad andja üle, et see õigel ajal hobust warjata ei mõistnud. Tean juhtumisi, kus Tartu linnast maale ühe kõrtsimehe juurde hobused saadeti, peeti seal paar päewa, sennikaua kui rekwiisitsiooni aeg mööda läks ja wiidi need hobused siis jälle linna tagasi. See on määrusest üleastumine, ja waldades on juhtumisi ette tulnud, kus maamees weab hobused ühest wallast teise, sest et ühes wallas on rekwiisitsioon ühel ajal, teises wallas teisel ajal. Kõik wäljaminekud ja kulud oleksid pidanud õiglaselt ära jaotatud olema. Nagu teada, on meil kõik väga puudulik. Maksude süsteem ei ole weel mitte wälja töötatud. Põllumees peab sõjaajal suuri ohwrid kandma, aga olgu need ohwrid õiglaselt ära jaotatud, muidu tuleb ette, et üks kannab ohwrid ja teine mitte. Ühel, kes häid hobuseid peab, wõetakse hobune ära, sest et tal talu heas korras on, teine ostab wanad 15 kunni 20 aastased hobused, mida rekwiisitsiooni komisjon üldse ei wõta ja sellega pääseb ta ära. Kuidas wiletsate rekwiisitsiooni määruste tagajärjel mitmed halbtused ilmsiks tulewad, selleks toon teile ühe wäikese näite. Üks auwäärt Asutawa Kogu liige peab ise oma kohta, nimelt õpetaja Lattik. Seda kohta nimetatakse kirikumõisaks, aga ma arwan, et ta ei ole suurem, kui Wiljandimaa talu. Ses talus oli rentnik, kuid et wiimane oma kohuseid täita ei tahtnud, nimelt rendimaksamise asjus, tekkis kohtuprotsess ja rentnik oli sunnitud ära minema. Õpetaja wõttis koha tänawu ise oma kätte, oli sunnitud inwentaari ostma, hobuseid jne. — suured summad wälja andma. Nüüd ühel nädalal nõutakse härra Lattik'ü käest hobune, lehm ja wist weel 115 wõi 150 naela liha, see on üheainsa nädala jooksul, wõib olla, et warsti nõutakse jälle niisama palju. Hobune on antud, kuid lehma ja ka sealihha õpetaja ei andnud. Ta on wist sellega teatawatest määrustest üle astunud ja teda wõib wastutusele wõtta. Miks härra Lattik'ü käest ühel ajal nii palju nõudma tuldi, selle põh-

jus on see, et rekwiisitsiooni komisjoni esimees oli härra Lattik'ü endine rentnik.

Waadake, kus tulewad kuritegewused ja määrustest üleastumised. Kui oleks nii olnud, et kõigi talupidajate peale sõjarskuste koorem puhaskasu marga järele oleks ühetasaselt ära jagatud, siis ei oleks rekwiisitsiooni komisjonile pähe tulnud kellelegi ülekohut teha wõi kätte maksta. Kui ütleme, hobuse wõi lehma eest maksetakse turuhind ja jaotatakse kõigi põllumeeste wahel ühetasaselt ära, siis ei oleks seal wiga midagi, siis ei pruugiks määrusest üle astuda ja kunstlikul teel teise käest wõtta. Waadake, ma leian, et siin väga palju on asju olemas, mis põhjalikku muudatust tarwitawad.

Tuletan teile weel kuulust munade janti meelde. Käsutatakse, et peab kana pealt teataw arw mune tooma. Ütleme, et kellelgi on 5 kana, ta peab wallamajasse 10 muna wiima, selle peale waatamata, kas kana muneb wõi ei. Munad olgu toodud, kui ei too, siis ootab karistus. Ja kui keegi on sellest määrusest üle astunud, siis saab ta trahwi ja haledal wiisil „Sotsiaaldemokraadis“ sõimata. (Üldine naer.— Hüüded pahemalt poolt: „Maaliidus“.) Kujutage enesele ette selle seisukorda, kes peab oma munad 10—12 wersta taha wallamajja wiima, kuna sama peremees on kohustatud piima komitee kätte linna wiima, mis hoopis teises küljes on. Munade wiimiseks läheb päew kaduma, ja ma tahaksin teada, kui palju maksab tööpäew. Tööpäew maksab wahest 20 marka ja munade eest saab ta 5 marka. Nii on siis munad wiidud ja 15 marka kahju saadud, aga kui ta wiimata jätab, tuleb trahw. Teie teate väga hästi, kuidas nende munadega lugu on. Wiljandis on neid palju hukka läinud — intendant ei ole wastu wõtnud. Kõiksugu ametnikka peetakse selle jaoks, ühed, kes neid üles kirjutawad, teised, kes trahwe määravad jne. Waadake, siin on palju asju, mida muuta tarwis, aga ma tuletan walitsusele meelde, et siin peaks mõtlema niisuguste määruste muutmise peale, mis põhjust annawad kuritahtluse elule kutsumiseks.

Juhataja **A. Birk**: Arupärijate poolt on Asutawale Kogule tehtud 3 ettepanekut: 1) Sõjaministril küsida, kas arupärimises ettetoodud asjaolud tal teada, ja kui on, mis mõtleb ta siis nende

kõrvaldamiseks teha? Wastuseks 7-päewane tähtaeg määrata. 2) Sõjaministrilt nõuda, et 2 nädala jooksul wabariigi maa- ja merewäe asutuste ning osade koosseisud — staadid — Asutawale Kogule kinnitamiseks ette pannakse. 3) Walitsuselt nõuda, et ajutise walitsuse poolt 25. weebruaril 1919 a. wastuwõetud määrus rekwireerimise ja kahjude hindamise komisjonide kohta praeguse aja kohaselt muudetult Asutawale Kogule eelnõuna 3 nädala jooksul ette pannakse.

Ma panen need punktid üksikult hääletamisele. Kes on selle poolt, et sõjaministril küsida, kas arupärimises ettetoodud asjaolud tal teada, ja kui on, mis mõtleb ta nende kõrvaldamiseks teha? Wastuseks 7-päewane tähtaeg määrata. (Hääletatakse.) Nähtawa enamus on ettepanek wastuwõetud. Teine ettepanek, — sõjaministrilt nõuda, et 2 nädala jooksul wabariigi maa- ja merewäe asutuste ja osade koosseisud — staadid — Asutawale Kogule kinnitamiseks ette panna. (Hääletatakse.) Nähtawa enamus on ettepanek wastuwõetud. Kolmas punkt: Walitsuselt nõuda, et ajutise walitsuse poolt 25. weebruaril 1919 a. wastuwõetud määrus rekwireerimise ja kahjude hindamise komisjonide kohta praeguse aja kohaselt muudetult Asutawale Kogule eelnõuna 3 nädala jooksul ette panna. (Hääletatakse.) Nähtawa enamus on ettepanek wastuwõetud.

5. Sotsiaaldemokraatliku tööliste partei Asutawa Kogu rühma arupärimine Wabariigi Walitsusele kuritarwituste kohta sõjawäeasutustes.

Neljas päewakorrapunkt on sotsiaaldemokraatliku rühma poolt Asutawale Kogule sisseantud arupärimine kuritarwituste kohta sõjawäelistes asutustes.

Sekretäär A. Jürman (loeb):

„Wabariigi Walitsus sai Inglismaalt T. 80 Hearalt Heaton Comp. Sons L. T. D. II 1918 äri telefoni kaablit. Sellest kaablist müüdi eraisikute läbi 4000 meetrit warustuswalitsuse inseneeri osakonnale uuesti tagasi. Kahekordset ostmist võib seletada ainult sellega, et mainitud kaabel kuritahtlikul teel eraisikute kätte oli sattunud. Kaablimüüja oli keegi Juurop, kelle agentidena warustuswalitsusega

asju ajasid lipnikud Juntson ja Woinow. Juurop pidas oma „istumisi“ polkownik Reimann'iga „Cafè La plage's“ ja „Kuld Lõwis“, mis Juurop'i ja tema agentide tunnistuste järele väga lõbusad olnud. Arwed, mis harilikult 600 kunni 700 marga peale tõusid, maksnud Juurop. Juurop'i käest on peale nimetatud traadi, mis kord wabariigi oma olnud, veel 30 kunni 40 tuhat meetrit traati ostetud, hinna eest 1 m. 20 pn. meeter, kuna see traat seitsamal ajal erateel ostes 20 kunni 50 penni meeter maksis. Kaabli keskmiseks hinnaks 40 penni võttes, on warustuswalitsus kaabli eest 3-kordse hinna maksnud.

Kaabli eest ei ole igakord rahaga tasutud, waid polkownik Reimann'i käsul ka piiritust antud, mille olemasolu seesama polkownik Reimann riigikontrolööri mitmekordsete järelepärimiste peale waatamata salgas. Piiritusetooi eest on Juurop'ile 50 marka arwatud, kuna Juntson'i ja Woinow'i tunnistuse järele nad ise seda piiritust 260 marka toop edasi müüsid.

Toimepandud juurdlusel selgus:

1) Juurop ja lipnikud Woinow ja Juntson on teadlikult warustuswalitsuselt kuriteoliselt saadud kaupa müünud;

2) et polkownik Reimann ja lipnik Janson wabariigi piiritust välja andnud, mille tagawarasid mainitud isikud warjasisid, see tähendab, kroonu warandust raisanud;

3) et polkownik Reimann ja lipnik Janson omakasulisele nimetatud kaablite eest Juurop'ile 1 mk. 20 penni meeter on maksnud, kuna harilik hind see kord 20—50 penni wahel kõikus.

Kõik nimetatud isikud on wahialla wõetud peale polkownik Reimann'i.

II. Sõjawägede ülemjuhataja poolt määrati skoutide wäeosa tegewuse järeleuurimiseks komisjon kapten Bachmann'i juhatusel. Uurimisel selgus:

1) et kapten Reissar, I leitnant August Rebane ja I leitnant Oskar Kühle skoutide wäeosade tarwis rekwireeritud moona ja toiduaineid enda jaoks on tarwitanud, neid kõrgema hinna eest edasi müües ja raha enesele jättes;

2) et kapten Reissar üksikutele isikutele wõimaldanud on wäeteenistusest eemale jääda, neid skoutide nimekirja üle viies, kuid tõepoolest nende tööjõudu oma mõisas ära kasutades, palka ja moona nende peale Wabariigi Walitsuselt saades.

Nimetatud teod on ette nähtud: 1) n. s. § 354 ja 2) n. s. § 515 ja karistatakse wangirooduga kõigi iseäralikkude õiguste kaotamisega. Sellepärast oleks pidanud kr. k. p. s. §§ 419 ja 421 põhjal mainitud isikud wahialla wõetama. Kuulu järele on Rebane ja Kühle arreteeritud, Reissar aga mitte.

Pärast seda, kui Eesti wabariigis seisuslikud eesõigused kaotatud, peaksid polkownikud, kaptenid, lipnikud ja eraisikud seaduse ees ühel määral wastutawad olema.

Meil on eraisikud karistuse all, kes põgenewate sõjawägede poolt mahajäetuid warandusi on warjanud. Kõneall-olewais süütegudes nimetatud wäiksemad ametnikud on arreteeritud ja wastutusele wõetud. Wabariigi prokuröör on kapten Reissar'i ja polkownik Reimann'i arreteerimist nõudnud.

Paneme Asutawale Kogule ette Wabariigi Walitsuselt järele pärida:

1) Mikspärast ei ole kapten Reissar ja polkownik Reimann hoolimata wabariigi prokurööri sellekohasest otsusest arreteeritud ja missuguseid samme on astutud selleks, et mainitud isikud teenitud nuhtluse eest kõrwale ei saaks põigelda?

2) Mida kawatseb walitsus ette wõtta, et sõjawäelistes asutustes kuritarwitusi kõrwaldada?

Käesolewat arupärimist palume rutuliseks tunnistada.

Tallinnas, 10. juulil 1919.

Eesti sotsiaaldemokraatliku tööliste partei Asutawa Kogu rühma nimel: K. Ast, H. Kikkson, K. Wirma.

Peaminister O. Strandman: Juhtumisest, millest praegu jutt on Wabariigi Walitsusele ette pandud arupärimises, teatan ma järgmist: mis puutub esimesse asja, nimelt traadistamiseks, siis seal on küll eeluurimine alatud ja wastawad isikud kohtuliku uurimise alla wõetud. Kuid ei wõi sugugi kindlasti öelda, et need isikud süüdi on ja et neid ei ole wastutusele wõetud. Igatahes on teada, et lipnik Janson, kellest siin polkownik Reimann'i kõrwal jutt, et tema küll kinni pandi, aga minu teadmise järele prokuratuuri poolt lahti lasti. Igatahes on see asi wabariigi prokurööri käes ja saab ka sealt lähemal ajal kõigeparemaid teateid. Mis puutub teise asja, nimelt kapten Reissar'i kohta, kes on Ameerika alam, siis on mul au Asutawale Kogule

järgmist seletada: kui prokuröör oleks siin kapten Reissar'i wangi pannud, siis oleks jällegi teised wõimud wahale wõinud segada. Lugu on hoopis teistsugune: meil on Ameerika kapten Reissar'iga leping, mille põhjal wiimane asutas skoutide rügemendi. Seal on ette tulnud üksikud nähtused, mida wõiks lugeda kuritahtlikkudeks ja mis wägede ülemjuhataja poolt uurimise alla on wõetud. Poolteise nädala eest oli see asi arutamise all, kas wastawaid isikuid saab wastutuse alla wõtta, kui neis nähtustes süüdlasi. Ma isiklikult palusin wabariigi prokurööri, et ta Reissar'i akti läbi waataks. Minu palwe täitmise wiibis mõne päewa, aga siis leidis wabariigi prokuröör aega ja waatas need aktid läbi. Ta awaldas oma arwamist, et mõned isikud tuleksid wastutusele wõtta ja üksikud neist wahialla panna. Peale selle waatasin mina isiklikult selle materjaali läbi, ma wõtan wabariigi ees wastutuse selles asjas täitsa oma peale, ja leidsin, et mingisugust kindlat materjaali olemas ei ole, mille järele enne, kui kohtulik eeluurimine oleks alanud, põhjust oleks neid isikuid wangistada ja awaldasin ka oma arwamist wabariigi prokuröörile. Prokurööril oli täielik wõimalus kapten Reissar'i wangistada, sest tema ei ole sõjawäelane ja sellepärast ei wõi sõjawõimud selles asjas mingisuguseid takistusi teha. Kuna wabariigi prokuröör seda mitte teinud ei ole, siis on iseenesest selge, et Wabariigi Walitsuse wõimupiir ei seisa prokurööri tema ametlikus talituses segada. Praegu on minu teada Reissar'i asja uurimise seisukord järgmine: need kaks ohwitseri, keda kapten Reissar'i kaassüüdlasteks peetakse, on nüüd wägede ülemjuhataja poolt kohtulikule wastutusele wõetud ja kohtulik eeluurimine alanud. Mis tema lõpulikud resultaadid on, on üldse raske enne öelda, kui kohtulikku eeluurimist pole olnud; siin tuleb eriteadlaste uurimise läbi otsusele jõuda, kui palju kapten Reissar isiklikult nende wägede ülewaltpidamiseks raha on andnud; alles nende andmete põhjal wõib järeldada, kas saab teda wastutusele wõtta wõi ei.

Praegusel silmapilgul see selge ei ole. Siin aga süüdistada, et walitsus on seda asja warjata püüdnud, kuna just wastuoksa walitsus ja sõjawägede ülemjuhataja kõike jõudu selle päewawalgele toomiseks tarwitatawad, see on täiesti põhjendamatu.

Mul ei ole midagi selle wastu, kui asjaolud lubavad ja uurimine nii kaugele on jõudnud, et Asutawa Kogu ees võib seletust anda, aga igatahes süüdistuse selles asjas lükkan ma kindlasti tagasi.

J. Wain (sd.): Auwäärt rahwaesitajad! Sõjainistri lühikest seletust ära kuulates, võiks asjade peale üsna optimistlikult waadata. Kui aga asjale enam ligemal seista, olla mitte keeru sees, waid ainult keeru ligemal, kus ähwardab protsess ajalehti, siis võib rahule jääda ainult see, kel õige suur riigimehe külmus wõi õige kõwad närwid. Sõjainister läks polkownik Reimann'i asjast õige libedalt üle. Arupärimises, kui seesuguses, ei ole kuigi palju aineid käsitatud. Arupärimine ei nimeta väga palju asju, sellepärast, et mitte juttu laiendada. Tehakse tegemist ainult niisuguste asjadega, mis täitsa kindlad. Ei ole tahetud teha kõmu, ei ole tarwitatud ühtegi kuulujuttu, ei ole esinetud isegi ühegi ajalehe sõnumiga, ei ole nimetatud ühtegi kirja, ühegi ametniku teadet, mis ei ole niisugune, mille peale otsekoheselt võib põhjendada. On välja tulnud ainult faktidega, mis on saanud teatava süüdistatava materjaali kuju: üks sellepärast, et korraldatud on sõjawäe komisjoni poolt, teine riigikontrolööri ja prokuratuuri poolt.

Mis puutub sellesse, et lipnik Janson, keda ühes peasisiidlase Reimann'iga süüdistatakse, wabaks on lastud, siis ei näita see kaugeltki mitte, et teine tema kõrwal seisew isik ilmsüüta on. Esiteks oli lipnik Janson teise käsutada. Teiseks ei ole lipnik Janson kõik aeg sellel kohal olnud, waid ainult ühe osa sellest ajast. On väga võimalik, et see süüdistus tema wastu ära langeb, aga on olemas andmeid, mis kinnitawad riigiwaranduse warjamist, nimelt piirituse, mis toodud omal ajal Tarwastu wiinawabrikust ja mahutatud eraladudesse. Palju seda alguses oli, — ma ei tea, kuid siis, kui insener Sinisoff'i asemele lipnik Janson laotulemaks sai, wiidud lipnik Janson'i teadete järele see piiritus Mayer'i aita-desse ja seda olnud 9 waati.

Juba see asjaolu, et riigiwarandusest mitte kontrollile ei teatatud, asjaolu, et olemasolewat riigiwarandust välja anti, asjaolu, et seesama lipnik Janson, keda nüüd süüdistati, ise tunnistab, et on seda piiritust välja andnud alati polkownik Reimann'i käsu peale ja võib üles lugeda üksikud korrad, siis on kindel küllalt, et

ei saa ühendada ja ühemääraseks teha lipnik Janson'i ja polkownik Reimann'i süüid. See on polkownik Reimann'i kohta. Mis puutub kaabli saamisesse, siis on ette toodud need 4000 meetrit, mis warustuswalitsuses olemas olnud; kuidas sai see kaabel eraisikute kätte, seda ära näidatud ei ole. Selge on ainult nii palju, et keegi muu Inglismaalt kaablit saanud ei ole, võimalik oli seda ainult warustuswalitsuselt saada. Teine külg on see, et oli sellekohane käsk, et kõik sõjawäe warustus, mis maha jäi põgenewatest wenelastest ja sakslastest, pidi ära toodama sõjawäeasutustesse. Siis ei olnud tarwilik ostma hakata ei kellegi Juurop'i ega teiste käest, seda ega teistsugust materjaali, mitte 20—50 penniga, nagu harilikult turul maksis, ammugi mitte 1 mrk. 20 penni eest, mis suurem kui kolm korda harilikust turuhinnast. See oli õieti esimene asi. Kui seda ei taheta polkownik Reimann'ile süüks panna, siis piirituse warjamine ja sellega hangeldamine on kuritegu, mida oletama peab ja mille eest inimese wastutusele wõtma peab.

Teine asi on Reissar'i paanama. Tema asi on veel palju mitmekülgsem ja laialisem. Et selle mehe kohta ei oleks tarwilikku materjaali, et keegi prokuröör selle juures kahelda tahaks, seda ma ei taha uskuda. Sõjainister teatas meile, et prokuröör walitsuselt ei nõua arreteerimist. Ma ei ole jurist, ega tea, kes arreteerimist nõuda võib, kas prokuröör seda võib, wõi võib ta ainult walitsust paluda niisugust abinõu tarwitusele wõtta. Teatan ainult ühte Reissar'i kohta: see materjaal, millega prokuröör esineb, ei ole tema poolt korraldatud, waid sõjawägede ülemjuhataja käsul kokkuseatud komisjoni poolt, ja süü, nagu sõjawäelaste wabastamine sõjateenistusest, on igatahes niisugune süüdistus küll, mille pärast ei tohitaks lasta inimest ühtegi päewa ega tundi wabalt liikuda. Kui öeldakse, et kapten Reissar on warustanud skoutide wäeosa, siis eksitakse; on kindlad andmed, et kapten Reissar on saanud rohkem warustust, kui andnud skoutide peale. Uurimise materjaal näitab, kui palju on toodud kapten Reissar'i käes olewasse mõisa rekwireeritud wilja Lätimaalt. Needsamad tunnistajad, kes temaga ühes kui käsualused töötasid, tõendawad igaüks, kui palju nad isiklikult wilja on wastu wõtnud ja kelle peale see on ära tarwitatud. Wili oli määratud sõjawäe warustamiseks ja

sellest on ülespidamist saanud esiteks mõisatöölised, kes kaugeltki mitte meie sõja otstarbeks ei tööta, teiseks sõjawan- gid, kes mõisatööd teewad, ja kolman- daks, need rahwawäelased, kes oleksid pidanud olema frondil, selle asemel aga mõisateenijatena elasid; muuseas oli üks neist walitsejana. Ja see warustuse kõr- walesaatmine, puudemüümine — muu- seas on suuremal määral müüdud ka wilja — on asi, mis küllalt wist süüdis- tuse materjaaliks põhjust andis kommis- jonile. Riigi prokurööri poolt arreteeri- mise põhjusena ettetoodud materjaal on kaaluwaks tunnistatud nende wäikse- mate isikute kohta, kahe lipniku, siis kel- legi kolmanda kohta ja mitte küllalt kaa- luwaks tunnistatud kapten Reissar'i kohta, kes suurem süüdlane, sellepärast et teised isikud tal käsutada olid. Ma panen ette Asutawale Kogule seda aru- pärimist walitsusele saata wastuse saa- miseks, millal ja mida mõeldakse teha esiteks polkownik Reimann'i asjus, nii- sama ka kapten Reissar'i asjus ja mida mõeldakse tulewikus teha, et sarnaseid paanamaid, mis meile sõjapidamises kau- geltki jõudu juurde ei anna, kõrwaldada.

Peaminister O. Strandman: Ma pean wabandama, austatud Asutawa Kogu liikmed, et ühe asja unustasin alguses ütlemata ja nimelt seda, et Wa- bariigi Walitsus 9. juulil otsuseks tegi warustuswalitsuse tegewuse uurimiseks komisjoni asutada, kuhu kuuluwad: sõjaminister, siseminister, wabariigi pro- kuröör ja riigikontrolöör. See kommis- jon algab oma tööd homme. See on esi- mene koosolek. Üksinda sellega on was- tus antud, et walitsus samme on astu- nud, seletust ette wõtta. Mis teist asja puutub, nimelt Reissar'i asja, siis pean äärmistust awaldama, et Asutawa Kogu liikmed nõudma tulewad ja etteheiteid tulewad tegema, mispärast üks ja teine isik, kes wastutusele wõetakse, mitte kinni ei istu. Kui Asutawa Kogu liikmed mitte tulewikus ei jäta kohtu-uuri- ja hoo- leks ja prokurööri otsustada, keda puuri tuleb pista, ja selle asemel siin Asutawas Kogus iga üksikut juhtumist ära tahawad otsustada, „see inimene on süüdi, pange ta kinni, mikspärast ei ole walitsus teda kinni pannud?“, siis peame ütleva, kui meie niisugusele seisukohale asume, siis meie mitte kaugele ei saa. Kui riik on olemas, siis on riigis nii- sugused wõimud, need on kohtuwõi- mud, kelle otsustada on, kas tuleb kedagi

kinni panna. Kohtuwõimudel on õigus oma äranägemise järele otsust teha ja ära määrata, kas tuleb üht wõi teist kinni panna wõi mitte. Kui walitsus surwet awaldab, neid ei lase nende otsekohe- seid kohuseid täita, seda teha, mida nad tar- wilikuks peawad, siis wõib walitsuse poole niisuguse nõudmisega pöörata ja etteheiteid tegema tulla. Kui Asutaw Kogu otsuseks teeb, et see materjaal läbiarutamisele tuleb, siis läheb Asutaw Kogu mitte oma wõimupiiridest, sest tema wõimupiirid on suured, waid oma otsekohe- sest ülesandest wälja. Ja Asu- tawa Kogu kohus on see, et asutusi luua, kes riiki korraldaksid, kes kõiksugu wäärnähtusi kõrwaldaksid ja määraksid, keda tuleb kinni panna ja keda mitte. Asutaw Kogu, kui niisugune, seda mitte teha ei saa ja kui tema üksikuid juhtumisi arutama hakkab, kui tullakse temas ette- heiteid tegema, et üht wõi teist inimest on tarwis kinni wõtta, mis kohtu-uuri- ja asi on, siis ei tee mitte Asutaw Kogu seda tööd, milles tema otsekohe- ne üles- anne seisab, waid ta segab ennast wäik- setesse asjadesse, mis täiesti kohalikkude wõimude otsustada on. Nagu ma juba seletasin, on asi prokurööri käes ja te- male on seaduslik käik antud. Kui min- gisugust takistust uurimisel ei tehta, siis wõib see asi praegusel silmapilgul lõpule jõuda. Kui walitsus peab selle kohta seletust andma, siis on ta ka walmis seda tegema, kuid praegusel silmapilgul ei ole walitsusel veel mingisugust abinõu uurimise peale surwet awaldada. Ma pean ütleva, seda mina mitte ei tee, ja kui arupärimine selles suhtes wastu wõetakse, siis seda täita ei saa.

J. Wain (sd.): Ma ei ole kaugeltki ka mitte arwamises, et mingisugust sur- wet kohtuwõimude peale awaldama peab. Seda ei wõi igatahes Asutaw Kogu teha. Kui aga siin arupärimisega esineti, siis selleks, et teada saada, mida mõeldakse siis teha, kui walitsuswõimud ei täida prokurööri nõudmisi. (Naer.) Prokuröör nõuab teatud isikute kinni- wõt- mist, nemad on aga arreteerimata. Pro- kurööril on käed süles ja asi seisab. Ootan wastust walitsuse käest, mida tu- lewikus teha tahetakse, mina wastust mujalt ei leia.

Juhataja A. Birk: Ma pean hää- letamisele asuma. Siin on arupärimise sisseandja lõpuks palunud arupärimist rutuliseks tunnistada. Uus kodukord ei

tee mitte wahet rutulise ja mitterutulise wahel. Nüüd jääks järele ainult see: „Paneme Asutawale Kogule ette Wabariigi Walitsuselt järele pärida: esiteks, mikspärast ei ole kapten Reissar ja polkownik Reimann hoolimata wabariigi prokurööri sellekohasest otsusest, arreteeritud ja missuguseid samme on astunud selleks, et mainitud isikud teenitud nuhtluse eest kõrwale ei saaks põigelda? Ja 2) mida kawatseb walitsus ette wõtta, et sõjawäelistes asutustes kuritarwitusi kõrwaldada?“ Siin on kaks küsimust, mis tulewad lahus hääletamisele panna. Enne hääletamist on sõna rhs. Seljamaa'l hääletamise motiivide kohta.

J. Seljamaa (töer.): Asutaw Kogu on suweräänse rahwa tahtewõimu aladaja. Asutaw Kogu, kui tema tahab ja kui tema otsustab, võib enne, kui kohtuotsus tehtud, üht wõi teist seisukohta omaks wõtta, kuid siin tuleb seda silmas pidada, kas see otsus, mis Asutaw Kogu niisugusel korral teeb, on otstarbekohane ja tarwilik. Siin on pöördud walitsuse poole arupärimistega teatawate kuritarwituste puhul ja tahetakse teada saada, kas walitsusel need asjaolud, mis praegusel silmapilgul käsitatud, teada on. Teiseks on ette pandud walitsuselt järele pärida, mispärast ei ole kapten Reissar ja polkownik Reimann hoolimata wabariigi prokurööri sellekohasest otsusest arreteeritud ja missuguseid samme on astunud, et mainitud isikud teenitud nuhtluse eest kõrwale ei saaks põigata? Esimese küsimise peale wastati walitsuse esitaja poolt ja see wastus on wastuwõetaw meie rühma seisukohalt. Nende küsimuste asjas, on kohtulik uurimine ette wõetud, ja ma leiän, et Asutawal Kogul ei ole mingisugust õigust enne, kui täielik selgus asja kohta käes, otsustada, et teatud isikud süüdlased on, ja sel kombel oma kõlblikku mõju kohtuotsuse peale awaldada.

Teine küsimine, mida kawatseb walitsus ette wõtta, et sõjawäelistes asutustes kuritarwitusi kõrwaldada? Ka selle küsimise peale oleme wastuse saanud. Nimelt, et walitsuse poolt on komisjon asutatud walitsuse liigetel selle küsimuse lahendamiseks ja et selles küsimuses walitsus otsustawaid samme on astu-

nud. Sellelt seisukohalt wälja minnes, leiab Asutawa Kogu tööerakonna rühm, et senni, kunni erapooletu uurimine ei ole kindlat faktilist materjaali ega kindlaid andmeid, nõndasama ka otsuseid nende isikute kohta andnud, ei wõi tema arupärimise poolt hääletada. Peaasjalikult sellepärast juba, et selles arupärimises on isikud nimetatud, kelle wastu uurimine on käimas. Ja kui enne uurimise lõpetamist Asutaw Kogu otsuse teeb, siis tunnistame meie sellega, juba enne, kui lõplik materjaal käes, isiku süüdlaseks. Tööerakonna rühm hääletab neil põhjustel arupärimise wastu.

Juhataja A. Birk: Ma panen arupärimise hääletamisele. Kes on esimese arupärimise punkti wastuwõtmise poolt, mikspärast ei ole kapten Reissar ja polkownik Reimann hoolimata wabariigi prokurööri sellekohasest otsusest arreteeritud ja missuguseid samme on astunud selleks, et mainitud isikud teenitud nuhtluse eest kõrwale ei saaks põigelda? (Hääletatakse.) Poolt — 33 häält, wastu — 20, erapooletuid — 21.

Teine arupärimise punkt on: Mida kawatseb walitsus ette wõtta, et sõjawäelistes asutustes kuritarwitusi kõrwaldada? (Hääletatakse.) Poolt — 40, wastu — 14, erapooletuid — 21. Sellega on mõlemad arupärimise punktid wastu wõetud. Päewakorra IV punkt on läbi. Pean oma kohuseks Asutawale Kogule teatada, et Asutawa Kogu aadressil on Wana-Suislepa wallalt õnnesoowi telegramm tulnud (loeb).

6. Teadaandmine „Wana-Suislepa wallanõukogu soowib terwitustelegrammi kohta. Eesti Asutawa Kogu seletust Eesti riiklikust iseseiswusest ja rippumatusest ära kuulates, Eesti Asutawale Kogule raugemata tööjõudu, et Eesti iseseiswus igawesti seisma jääks. — Wallawanema abi: (allkiri), sekretäär: (allkiri)“.

Siis oleks ehk järgmine koosolek teisipäewal, wanematekogu otsuse järele. Teistsuguseid ettepanekuid ei tehta. Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 6.26 min.

Algkirjale alla kirjutanud: Asutawa Kogu abiesimees **A. Birk.**

Abisekretäär **A. Jürman.**